

1502140-93.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/11/2022

... até mais graves, como latrocínio e roubo. 5. Habeas corpus denegado." (HC 108946, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).

Assim, as condições pessoais do agente devem ser analisadas em conjunto com os requisitos objetivos para o afastamento do crime com fundamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502140-93.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2296536/2022 - CPJ

SANTO ANDRE, 28358315 - CPJ SANTO ANDRE, IM4311-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2296536 -

CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

WILSON PEREIRA JUNIOR

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou WILSON PEREIRA JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, § 4º, I, c.c. Art. 14, II, do Código Penal, porque no dia 29/10/2022, por volta das 01h16min., na Rua Flávio, nº 109, Vila Alto de Santo André, nesta cidade e comarca, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, roupas e objetos diversos, pertencentes a Luciano Ribeiro Gonçalves, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: apurou-se que o denunciado visualizou o veículo automotor Fiat/Doblo, placa PWT7997, pertencente a vítima, estacionado na via pública. Em seguida, o denunciado danificou uma das janelas do veículo automotor e iniciou a subtração dos bens de seu interior, ocultando-os em

uma sacola. Entretanto, policiais militares foram acionados por populares e prenderam o denunciado em flagrante, circunstância que impediu a consumação do delito.

A denúncia foi recebida 03/11/2022 (fls.76/78), o réu foi citado (fls.136), apresentou resposta à acusação sendo indeferida a absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos a vítima, testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade do crime constante da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.1), termo de ocorrência (fls.6/7), laudo pericial do veículo (fls.99/106) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A vítima, em juízo, declarou que estava em sua casa na Rua Cruz e Souza. Neste endereço da denúncia quem estava era sua esposa e filhos. Aduz que sua esposa o chamou, pois teriam tentado furtar o veículo. Quebraram o vidro. Ele subtraiu CDs, papel higiênico e roupas. Recuperou todos os bens. O maior prejuízo foram as fechaduras do carro e o vidro do veículo.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, confessou os fatos. Disse que estava reciclando em Santo André. Quando entrou nesta rua, viu algo brilhando e foi verificar. Eram cds jogados no chão. Pegou os CDS. A janela do carro estava aberta e ao olhar dentro do veículo achou que era cesta básica, mas era papel higiênico. Quando ia pegar, a viatura chegou e os policiais o prenderam em flagrante.

No caso em apreço, a vítima confirma que os objetos estavam em seu veículo e que este estava com as fechaduras e vidros quebrados. Narrou que os bens subtraídos foram recuperados.

Por sua vez, o réu confessou os fatos.

Ademais, a localização da rei furtivae com o acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Nesse sentido, cite-se: "Furto - Apreensão da res em poder do agente e outros indícios - Presunção de autoria e inversão do ônus probatório - Ocorrência: - Inteligência: art. 71 do Código Penal, art. 155, caput do Código Penal. 36 - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse. - FURTO - Apreensão do bem subtraído com o réu - Presunção de autoria - Configuração - A apreensão da res furtiva, em conjunto pelo menos com indícios, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, que deve justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse." (Apelação nº 1.274.805/5, Julgado em 12/11/2.001, 12ª Câmara, Relator: Luis Ganzerla, RJTACRIM 57/135, destaquei).

Desta forma, tendo em vista as declarações da vítima, confissão do acusado, localização dos bens subtraídos com este e ainda prova pericial, a condenação do réu nos termos da denúncia é de rigor.

Não é o caso de aplicação do princípio da insignificância, já que a conduta foi materialmente atípica.

Ora, o princípio da insignificância exclui a tipicidade da conduta, no entanto, não se deve examinar tão-somente a lesão sofrida, se ínfima ou não, mas também as condições pessoais do agente, sob pena de se estimular a criminalidade. A reprovação da conduta também deve ser mínima, conforme vem entendendo o Excelso Supremo Tribunal Federal, in verbis:

"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTES CONDENADOS PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BEM QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE VALOR ÍNFINO. ORDEM DENEGADA. I - A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente. II - É relevante e reprovável a conduta de militares que, em serviço, furtam bens de propriedade do Exército Brasileiro, demonstrando desrespeito às leis e às instituições de seu País. III - A aplicação do referido instituto, na espécie, poderia representar um verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança vivido pela coletividade. IV - Ordem denegada." (HC 110374, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 14-12-2011 PUBLIC 15-12-2011).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPÇÃO DE BENS AVALIADOS EM R\$ 258,00. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. 1. A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Nas circunstâncias do caso, o fato não é penalmente irrelevante do ponto de vista social, pois, além do valor dos bens receptados terem sido avaliados em R\$ 258,00, o que equivale a 86% do salário mínimo da época em que se deram os fatos, o crime de receptação estimula outros crimes até mais graves, como latrocínio e roubo. 5. Habeas corpus denegado." (HC 108946, Relator (a): Min. CÂRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011).

Assim, as condições pessoais do agente devem ser analisadas em conjunto com os requisitos objetivos para o afastamento do crime com fundamento no princípio da insignificância, senão vejamos:

"FURTO - TENTATIVA - PRINCÍPIO DA BAGATELA - INAPLICABILIDADE - CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO AGENTE DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - RECURSO PROVIDO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. Para a incidência do princípio da insignificância que resultaria na absolvição do agente, deve ser considerado além da lesividade mínima provocada pela conduta delitiva, as condições subjetivas do agente, não sendo recomendada a aplicação da referida benesse àquele que além de reincidente em crime contra o patrimônio, ainda ostenta Maus antecedentes. Recebimento da denúncia, prosseguimento da ação penal." (TJ/MG - Apelação Criminal nº 1.0460.06.024833-9/001; Relator Desembargador Fernando Starling; Julgado em 11/12/2007 e Publicado em 11/01/2008).

No presente caso, extrai-se dos autos que o acusado é multireincidente em crimes patrimoniais. Logo, levando-se em conta tais fundamentos, entendendo incabível a aplicação do princípio da insignificância.

A qualificadora do rompimento do obstáculo está evidenciada pela prova oral e pelo laudo de exame pericial de fls.99/106, o qual constatou: o veículo examinado apresentava, quando dos exames, danos aparentes de aspecto recente, relacionados ao evento, caracterizados por amolgamentos nas regiões de introdução de chave das fechaduras externas das portas do condutor, terço anterior do flanco direito e do compartimento de carga, que se encontrava inoperantes quando dos exames; ruptura, com orientação de fora para dentro e completo estilhaçamento com perda de substância do vidro da folha deslizante da porta do terço médio do flanco direito,

tais como ilustram fotografias abaixo.

Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (culpa inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (nada a considerar); conduta social (nada a considerar); personalidade (não há elementos suficientes a considerar que o acusado possui personalidade nociva ou que se trata de pessoa voltada à prática de crimes); motivos do crime (nada a considerar); circunstâncias do crime (normais); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (nada a considerar). Assim, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (feitos nºs: 00005871020168260536, 00024798320168260590, 00027959620168260590). Contudo, o acusado confessou o delito e se mostrou arrependido, razão pela qual compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Ademais, de acordo com orientação firmada pela Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 67 do Código Penal, a atenuante da confissão espontânea, por ser de mesmo valor da agravante da reincidência, devem ser compensadas integralmente, mesmo nos casos de reincidência específica.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES. OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TERMOS DO PARECER MINISTERIAL. PEÇA MERAMENTE OPINATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 2. O acórdão embargado expressa a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, de que é possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea - utilizada entre os fundamentos da condenação - com a agravante da reincidência, porquanto igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, DO Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg REsp 1796073/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 04/09/2019).

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPENSAÇÃO INBTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. (...) 5. No que se refere à segunda fase de aplicação da pena, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.341.370/MT, pacificou o entendimento de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são circunstâncias legais igualmente preponderantes, razão pela qual, na hipótese, é devida a compensação integral entre elas. 6. Ordem de habeas corpus concedida a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, na fração mínima. (STJ, HC 486.969/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 24/04/2019).

Na terceira fase de aplicação de pena, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, tendo em vista o iter criminis, percorrido pelo acusado, uma vez que já havia quebrado o vidro do veículo e estava pegando os bens da vítima, diminuo a pena em 1/3, passando a 1 ano e 4 meses de reclusão e o pagamento de 6 dias-multa, o qual torno-a definitiva.

Fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do salário mínimo).

Fixo o regime inicial aberto, uma vez que o acusado confessou os fatos e se mostrou arrependido.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência.

Também não é caso de suspensão condicional da pena (art. 77), diante da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu WILSON PEREIRA JUNIOR, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, I, c.c. Art. 14, II, do Código Penal, a pena de 1 ano e 4 meses de

reclusão, em regime aberto e o pagamento de 6 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que o acusado foi condenado a pena a ser cumprido em regime aberto.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se a vítima do teor desta sentença. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 25 de novembro de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA